

[일련번호 : 1]

감사결과 처분요구서

[수감부서] 기획운영본부 창의인재실

(처리부서) 기획운영본부(창의인재실)

[처분요구] 개선요구 · 시정

(신분상 조치) 없음

(재정상 조치) 없음

[제 목] 신규 임용자 수습제도 운영 미흡

[지 적 사 항]

기획운영본부 창의인재실은 재단의 정규직 및 무기계약직 채용에 관한 사항을 총괄하고 인사제도를 개선하는 업무를 담당하는 부서로서, 재단의 원활한 운영 및 사업의 성과목표 달성에 필요한 인력수요를 분석하고 적합한 인재를 채용·투입함으로써 경영목표 달성에 지원하고 있다.

재단 정규직 근로자의 인사관리 사항을 정한 「인사규정」 제19조(수습기간)에는 신규임용자에 대하여 3개월 동안의 수습기간을 둘 수 있도록 수습제도를 마련하고 있고, 계약직 근로자의 인사관리 사항을 정한 「계약직

근로자 취업규칙」에서도 제9조(수습기간)로 신규 채용된 자에 대하여 3개월 이내의 수습기간을 둘 수 있도록 마련하고 있다. 이는 신규임용 또는 신규채용된 자가 예상과 다르게 근무성적이 극히 불량할 경우 면직 또는 해고할 수 있다는 제도를 함으로써 재단의 건전하고 우수한 인재확보에 필요한 제도이다.

그러나, 2017년 1월 1일부터 현재까지 약 3년간의 재단의 신규임용자 인사발령 현황을 확인한 결과 아래 [표1]과 같이 수습제도를 사용하고 있었고 지적사항은 다음과 같다.

[표1]재단 신규임용 수습제도 운영현황

(단위: 명)

연도	정규직				무기계약직(공무직)			
	일자	발령인원	수습여부	비고	일자	발령인원	수습여부	비고
‘17년	1월10일	2	○		10월23일	11	×	
	4월10일	12	○		12월26일	26	×	신분전환
	4월26일	1	○		-	-	-	
	7월1일	1	×	신분전환	-	-	-	
	12월1일	6	○		-	-	-	
	12월26일	5	×	신분전환	-	-	-	
‘18년	10월19일	4	○		4월2일	6	×	
	-	-	-		7월2일	2	×	
	-	-	-		7월19일	3	×	
	-	-	-		10월19일	27	×	
	-	-	-		12월31일	1	×	
‘19년	5월1일	1	×		1월21일	2	×	
	5월13일	1	×		2월11일	3	×	
	10월1일	12	×		5월1일	6	×	
	10월21일	1	○		6월1일	1	×	
	-	-	-		10월1일	11	×	
	-	-	-		10월21일	1	×	

*정규직 중 육아휴직 대체자는 조사에서 제외, 신분전환: 무기계약직→정규직 등

① 위 [표1]을 살펴보면 3년간 정규직의 경우 11건의 신규임용을 하면서 그 중 6건에 대하여 신규임용 시 수습제도를 두었으나 5건은 그러하지 않았으며, 무기계약직의 경우에는 전혀 수습제도를 시행하지 아니하였다. 담당부서인 창의인재실에서는 수습제도 시행 및 운영에 대하여 현재 재단 내규에서 수습제도를 강제사항이 아닌 선택사항으로 두고 있어, 별도의 판단기준 없이 신규임용시마다 불규칙하게 시행하여 연속성이 결여된 채 운영하고 있는 실태였다.

② 수습제도는 일정기간 동안 대상의 직업적 능력이나 업무적격성의 유무 등을 판단하고 부적격하다고 판단될 경우 채용을 거부하는 제도로 근로관계에 직접적인 영향을 미치기에 그 절차와 행사에 엄격함을 가지고 있다. 따라서, 동 제도가 효력을 가지기 위해서는 지원자에게 사전에 고지하고, 임용시 체결하는 근로계약서 상에 수습기간을 명시¹⁾하여야 하며, 수습기간이 만료되고 나서는 적격여부를 판단²⁾하고 계속 근로여부를 정하는 등 절차적 요건이 필요하다. 그러나, 현재 창의인재실에서는 수습제도에

1) 취업규칙에 신규 채용하는 근로자에 대한 시용기간의 적용을 선택적 사항으로 규정하고 있는 경우에는 그 근로자에 대하여 시용기간을 적용할 것인가의 여부를 근로계약에 명시하여야 하고, 만약 근로계약에 시용기간이 적용된다고 명시하지 아니한 경우에는 시용 근로자가 아닌 정식 사원으로 채용되었다고 보아야 한다.[대법원 1999. 11. 12., 선고, 99다30473, 판결]

2) 시용(試用)기간 중에 있는 근로자를 해고하거나 시용기간 만료시 본계약(本契約)의 체결을 거부하는 것은 사용자에게 유보된 해약권의 행사로서, 당해 근로자의 업무능력, 자질, 인품, 성실성 등 업무적격성을 관찰·판단하려는 시용제도의 취지·목적에 비추어 볼 때 보통의 해고보다는 넓게 인정되나, 이 경우에도 객관적으로 합리적인 이유가 존재하여 사회통념상 상당하다고 인정되어야 한다.[대법원 2006. 2. 24., 선고, 2002다62432, 판결]

대한 근로계약서 명시 및 적격성 평가, 기타 공고상 수습기간 여부 사전고지 등 필수사항이 없이 운영하고 있어 수습제도의 실효성이 없는 실정이었다.

③ 기타, 헌법재판소에서는 ‘월급근로자로서 6개월이 되지 못한 자’를 해고예고의 적용 예외로 규정하고 있는 「근로기준법」 제35조(해고예고의 적용 제외) 조항에 대하여 평등원칙 위반으로 위헌 결정³⁾을 하였고, 이에 「근로기준법」 상 해당 조문은 2019.1.15. 삭제되었으며 제26조(해고의 예고)에서 예고 제외 대상을 계속 근로한 기간이 3개월 미만인 경우로 일원화 하였다.

그러나, 재단의 「계약직근로자 취업규칙」에서는 아직까지 해고예고의 적용제외 대상 중 6개월 미만의 근로자가 적용대상으로 되어 있기에 현행 법령과 일치화가 필요하다.

「계약직근로자 취업규칙」 중 해고예고 적용제외 대상 중 3개월 이상 근로자 조항

제61조 【해고예고의 적용제외】 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 제59조의 해고의 예고 규정을 적용하지 아니한다.

1. 일용근로자로서 3월을 계속 근무하지 아니한 자
2. 2월 이내의 기간을 정하여 사용된 기간제근로자
3. 무기계약근로자로서 근무한지 6개월이 되지 못한 자
4. 계절적 업무에 6월 이내의 기간을 정하여 사용된 자
5. 수습기간 중인 계약직근로자로서 수습 사용한 날부터 3개월 이내인 자

3) 헌재 2015. 12. 23. 2014헌바3(근로기준법 제35조 제3호 위헌소원)

[조치할 사항]

농업기술실용화재단 이사장(기획운영본부장)은,

① 현재 실효성과 연속성이 결여된 채 운영되고 있는 수습제도에 대하여 절차(공고, 근로계약서, 적격성 평가)·방법(인사위원회) 등 구체적인 방법을 마련하여 운영하고(개선),

② 재단 계약직근로자 취업규칙에 대하여 제61조(해고예고의 적용제외) 대상을 근로기준법과 일치시키기 바랍니다(시정).